

[별표 3] <개정 2013.3.23>

**화물자동차 운송주선사업의 허가취소 등의 기준** (제9조의2제1항 관련)

| 위 반 행 위                                                                                                                                                                                                    | 근거 법조문       | 처 분 내 용                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 1. 법 제28조에서 준용하는 법 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 법인의 임원 중 법 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 있는 경우 3개월 이내에 그 임원을 개임(改任)한 경우는 제외한다.                                                                                 | 법 제27조제1항제1호 | ○ 허가취소                                           |
| 2. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 법 제24조제1항에 따른 허가를 받은 경우                                                                                                                                                              | 법 제27조제1항제2호 | ○ 허가취소                                           |
| 3. 법 제24조제4항에 따른 허가기준을 충족하지 못하게 된 경우                                                                                                                                                                       | 법 제27조제1항제3호 | ○ 1차: 사업정지(30일)<br>○ 2차: 허가취소                    |
| 4. 법 제24조제5항에 따른 신고를 하지 않거나 거짓으로 신고한 경우                                                                                                                                                                    | 법 제27조제1항제4호 | ○ 1차: 사업정지(30일)<br>○ 2차: 허가취소                    |
| 5. 법 제25조를 위반한 경우                                                                                                                                                                                          | 법 제27조제1항제5호 | ○ 1차: 사업정지(60일)<br>○ 2차: 허가취소                    |
| 6. 법 제26조에 따른 준수사항을 위반한 경우                                                                                                                                                                                 | 법 제27조제1항제6호 |                                                  |
| 가. 법 제26조제1항을 위반하여 자기 명의로 운송계약을 체결한 화물에 대하여 해당 계약 금액 중 일부를 제외한 나머지 금액으로 다른 운송주선사업자와 재계약하여 이를 운송하도록 한 경우. 다만, 화물운송을 효율적으로 수행할 수 있도록 위·수탁차주나 1대사업자에게 화물운송을 직접 위탁하기 위하여 다른 운송주선사업자에게 중개 또는 대리를 의뢰하는 경우는 제외한다. |              | ○ 1차: 사업정지(20일)<br>○ 2차: 사업정지(50일)<br>○ 3차: 허가취소 |
| 나. 법 제26조제2항을 위반하여 화주로부터 중개 또는 대리를 의뢰받은 화물에 대하여 다른 운송주선사업자에게 수수료나 그 밖의 대가를 받고 중개 또는 대리를 의뢰한 경우                                                                                                             |              | ○ 1차: 사업정지(10일)<br>○ 2차: 사업정지(20일)<br>○ 3차: 허가취소 |
| 다. 삭제 <2011.12.13>                                                                                                                                                                                         |              |                                                  |
| 라. 법 제26조제4항을 위반하여 운송사업자에게 화물의 종류·무게 및 부피 등을 거짓으로 통보한 경우                                                                                                                                                   |              | ○ 1차: 사업정지(10일)<br>○ 2차: 사업정지(20일)<br>○ 3차: 허가취소 |
| 마. 운송가맹점인 운송주선사업자가 법 제26조제5항을 위반하여 자기가 가입한 운송가맹사업자에 소속된 운송가맹점에 대하여 화물운송을 주선한 경우                                                                                                                            |              |                                                  |
| 바. 법 제26조제7항에 따라 국토교통부령으                                                                                                                                                                                   |              | ○ 사업정지                                           |

|                                                                                                                                                      |                    |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| 로 정하는 화물운송질서의 확립 및 화주의 편의를 위하여 운송주선업자가 지켜야 할 사항을 위반한 경우                                                                                              |                    |                                                  |
| 7. 법 제28조에서 준용하는 법 제11조(같은 조 제3항·제4항·제10항 및 제13항은 제외한다)에 따른 준수사항을 위반한 경우                                                                             | 법 제27조제1항제7호       | ○ 사업정지(10일)                                      |
| 가. 법 제11조제1항을 위반하여 부당한 운송주선조건을 제시하거나 정당한 사유 없이 운송주선계약의 인수를 거부한 경우                                                                                    |                    | ○ 1차: 사업정지(20일)<br>○ 2차: 사업정지(50일)<br>○ 3차: 허가취소 |
| 나. 법 제11조제6항을 위반하여 주선운임 및 주선요금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액을 부당하게 화주, 다른 운송사업자 또는 운송주선사업자에게 되돌려주는 행위를 한 경우                                                     |                    | ○ 사업정지(10일)                                      |
| 다. 법 제11조제8항을 위반하여 주선운임 및 주선요금과 운송주선약관을 영업소에 갖추어 두지 않거나 이용자의 제시 요구에 따르지 않은 경우                                                                        |                    | ○ 사업정지(10일)                                      |
| 라. 법 제11조제9항을 위반하여 둘 이상의 화물자동차 운송가맹점에 가입한 경우                                                                                                         |                    | ○ 사업정지(10일)                                      |
| 마. 운송가맹점으로 가입한 운송주선사업자가 법 제11조제11항을 위반하여 자기의 상호를 소속 운송가맹사업자의 운송가맹점으로 변경하지 않거나 상호변경신고를 하지 않은 경우                                                       |                    | ○ 사업정지(10일)                                      |
| 바. 법 제11조제12항을 위반하여 위·수탁차주나 화물자동차 소유대수가 1대인 운송사업자에게 화물운송을 위탁한 운송주선사업자가 해당 위·수탁차주나 1대사업자의 요구에도 불구하고 화물의 종류와 운임 등 국토교통부령으로 정하는 사항을 적은 화물위탁증을 내주지 않은 경우 |                    | ○ 1차: 사업정지(10일)<br>○ 2차: 사업정지(20일)<br>○ 3차: 허가취소 |
| 8. 법 제26조 및 법 제28조에서 준용하는 법 제11조(같은 조 제3항·제4항·제10항 및 제13항은 제외한다)에 따른 준수사항을 위반한 건수가 다음의 기준에 해당하는 경우                                                   | 법 제27조제1항제6호 및 제7호 | ○ 사업정지(30일)                                      |
| 가. 해당 연도의 위반 건수가 60건 이상이 되는 경우                                                                                                                       |                    | ○ 허가취소                                           |
| 나. 해당 연도의 위반 건수가 100건 이상이 되는 경우                                                                                                                      |                    | ○ 사업정지(30일)                                      |
| 9. 법 제28조에서 준용하는 법 제13조(같은 조 제2호는 제외한다)에 따른 개선명령을 이행하지                                                                                               | 법 제27조제1항제8호       |                                                  |

|                                                                                              |               |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| 않은 경우                                                                                        |               |                                                  |
| 10. 법 제27조에 따른 사업정지명령을 위반하여 그 사업정지기간 중에 사업을 한 경우                                             | 법 제27조제1항제9호  | ○ 허가취소                                           |
| 11. 법 또는 법에 따른 명령이나 처분을 위반한 경우                                                               | 법 제27조제1항제10호 |                                                  |
| 가. 거짓으로 법 제24조제2항에 따른 변경신고를 한 경우                                                             |               | ○ 1차: 사업정지(60일)<br>○ 2차: 허가취소<br>○ 사업정지(20일)     |
| 나. 법 제28조에서 준용하는 법 제6조를 위반하여 운송주선약관을 신고하지 않은 경우                                              |               |                                                  |
| 다. 법 제28조에서 준용하는 법 제16조 및 제17조를 위반하여 양도·양수, 합병 또는 상속의 신고를 하지 않은 경우                           |               | ○ 사업정지(90일)                                      |
| 라. 법 제28조에서 준용하는 법 제18조제1항을 위반하여 휴업 또는 폐업 신고를 하지 않은 경우                                       |               |                                                  |
| 1) 신고를 하지 않고 사업을 휴업 또는 폐업한 경우                                                                |               | ○ 허가취소                                           |
| 2) 사업을 휴업한 후 휴업 기간이 경과하여도 사업을 개시하지 않은 경우                                                     |               | ○ 사업정지(30일)                                      |
| 마. 법 제47조를 위반하여 업무·재산 등에 관한 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고를 한 경우와 경영실태 조사 또는 재무관리 상태 진단을 거부·방해 또는 기피한 경우 |               | ○ 1차: 사업정지(20일)<br>○ 2차: 사업정지(30일)<br>○ 3차: 허가취소 |
| 바. 법 제59조에 따라 실시하는 운수종사자에 대한 교육을 이수하는 데 필요한 조치를 하지 않은 경우                                     |               | ○ 사업정지(15일)                                      |
| 사. 법 제61조제1항을 위반하여 서류를 제출하지 않거나 거짓으로 서류를 제출한 경우                                              |               | ○ 사업정지(10일)                                      |
| 아. 법 제61조제1항을 위반하여 장부·서류, 그 밖의 물건에 대한 검사를 거부·방해 또는 기피한 경우                                    |               | ○ 사업정지(20일)                                      |
| 자. 법 제61조제1항을 위반하여 관계인에 대한 질문을 거부·방해 또는 기피한 경우                                               |               | ○ 사업정지(20일)                                      |

※ 비고

1. 사업정지의 처분을 한 날부터 1년 이내에 같은 내용의 위반행위를 적발한 경우에는 해당 처분기준의 2분의 1을 가중하여 처분한다. 다만, 국토교통부령으로 정하는 위반행위의 경우에는 그러하지 않다.
2. 천재지변이나 그 밖의 불가항력의 사유로 발생한 위반행위는 위 표의 처분대상에서 제외한다.